

1500683-40.2021.8.26.0288

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Ituverava

Foro: Foro de Ituverava

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joao Paulo Almeida de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

João Paulo Almeida de Souza, qualificado às fls. 05, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo consta na Denúncia, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ituverava

Foro de Ituverava

2ª Vara

Rua Anhanguera, 778, Ituverava - SP - cep 14500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500683-40.2021.8.26.0288 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500683-40.2021.8.26.0288

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joao Paulo Almeida de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Vistos.

João Paulo Almeida de Souza, qualificado às fls. 05, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo consta na Denúncia, no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 9h, na Av. José Teodoro da Silva, n. 308, Bairro Benedito Trajano Bortes, nesta cidade e comarca de Ituverava, o acusado mantinha em depósito, para fins de tráfico, 10 (dez) porções de crack, droga derivada da cocaína (benzoilmetilecgonina), com peso líquido de 1,74g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 27 (foto a fls. 28) e laudo preliminar de constatação de fls. 30/32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 16/11/2021 (fls. 131).

O réu foi citado e apresentou defesa prévia às fls. 116/118.

Realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que o Ministério Público e a defesa técnica pleitearam a desclassificação do crime capitulado na denúncia para aquele previsto no art. 28, da Lei de Drogas (fls. 173/174).

É o sintético relatório.

Decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A par de a materialidade delitiva restar positivada nos autos, a mim me parece que inexistente elemento de convicção idôneo a corroborar a tese de inculpação segundo a qual o psicotrópico apreendido seria destinado ao consumo de terceiros.

Digo isso porque a droga fora localizada e apreendida no interior da residência do acusado que, por sua vez, sempre enalteceu sua condição de usuário em detrimento da alegada mercancia ilegal, sendo que a abordagem policial não se dera em meio à presença de circunstâncias efetivamente sugestivas do odioso comércio, a exemplo da presença ou da movimentação de usuários no local.

Acresça-se que, à luz dos argumentos expendidos pelo parquet em sede de alegações finais, fica fácil concluir que a única certeza que se tem a respeito da controvérsia trazida a lume é o estado de dúvida acerca da verdadeira destinação da substância entorpecente apreendida em poder do acusado, cuja incerteza tem o condão de autorizar a desclassificação do crime capitulado na denúncia para aquele tipificado no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Saliente-se, por fim, que este Magistrado comunga do entendimento jurisprudencial no sentido de que a desclassificação para a infração penal de menor potencial ofensivo não enseja a remessa dos autos ao Parquet para que analise a possibilidade de oferecimento das propostas de transação penal ou suspensão condicional do processo.

É que "não pode prevalecer o entendimento literal quanto à norma prevista no artigo 383, §1º, do CPP, que em razão da modificação introduzida pela lei 11.719/2008, autoriza, em consequência de reconhecimento de definição jurídica diversa da contida na denúncia, o encaminhamento dos autos ao órgão ministerial quando houver a possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo. A melhor exegese determina que, em se tratando de lei especial, necessária sua interpretação no conjunto de normas específicas, aplicando-se a norma do Código de Processo Penal apenas como subsidiária, afastando assim a interpretação literal. Não pode, a contrário sensu, uma vez firmada a convicção e já definido, no entender dos ilustres pares, a ocorrência de um determinado crime com a aplicação da respectiva sanção, retroceder o processo quando está ele praticamente no fim. Isso porque, admitir-se a remessa dos autos ao juízo de origem tão somente para que seja analisada a possibilidade de se ofertar proposta de transação penal ofende ao princípio da perpetuatio jurisdictionis" (TJSP; Apelação 0000470-75.2016.8.26.0097; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Buritama - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva, para desclassificar o crime capitulado na denúncia para aquele previsto no art. 28, da Lei de Drogas e, por conseguinte, condenar o acusado João Paulo Almeida de Souza à pena de advertência, com fundamento no artigo 28, I, da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, eis que inexistem razões para se acreditar que sobredito ônus comprometerá a subsistência do sentenciado.

Expeça-se oportunamente a certidão de honorários advocatícios em favor do (a) advogado(a) nomeado através do convênio OAB/Defensoria Pública, se for o caso.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Ituverava, 28 de março de 2022.

JOSÉ MAGNO LOUREIRO JÚNIOR
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA